

0069985-62.2003.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

Jose Roberto Viana

Juiz de Direito: Dr. Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira.

Vistos.

1. Fls. 811: acolho a manifestação do representante do Ministério Público e, reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão executória, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Jose Roberto Viana com fundamento no artigo 107, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7 - Alemães

CEP: 13417-100 - Piracicaba - SP

Telefone: (19) 3372-3084 - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

0069985-62.2003.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0069985-62.2003.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

Jose Roberto Viana

Juiz de Direito: Dr. Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira.

Vistos.

1. Fls. 811: acolho a manifestação do representante do Ministério Público e, reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão executória, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Jose Roberto Viana com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

2. Em razão mesmo do decurso do prazo prescricional, o mandado de prisão expedido contra o réu nestes autos não conta mais como pendente de cumprimento nos sistemas oficiais (vide extratos de fls. 812/813).

2.1. Desnecessária, assim, a expedição de contramandado de prisão.

2.2. Anotações necessárias.

3. Em razão da preclusão lógica, o trânsito em julgado ocorreu nesta data; desnecessária a certificação formal, bastando o lançamento dos dados no sistema informatizado oficial.

4. Determino a destruição dos itens apreendidos e não reclamados.

4.1. Comunique-se ao Setor de Armas e Objetos, autorizando a destruição de itens apreendidos nos autos e não reclamados; para tanto, esta decisão servirá, por cópia digitada, como ofício a ser enviado exclusivamente por e-mail.

4.2. Comunique-se à Delegacia de Polícia de origem (ref. 142/2003 - 2º Distrito Policial de Piracicaba) o arquivamento destes autos, devendo a Autoridade Policial dar destinação aos objetos apreendidos e não reclamados nos termos dos artigos 120, 123 e 133 do Código de Processo Penal, autorizando, de outro lado, a destruição de eventuais drogas apreendidas ou mesmo amostras guardadas para contraprova, nos termos do Com. CG nº 2225/2018 e art. 72 da Lei nº 11.343/2006; para tanto, esta decisão servirá, por cópia digitada, como ofício a ser enviado exclusivamente por e-mail, devendo se fazer acompanhar de cópia das peças que contiverem a descrição dos objetos.

5. Oficie-se comunicando ao IIRGD.

6. Após, arquivem-se os autos; anotações e baixas necessárias.

Ciência às partes.

Piracicaba, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA